

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1260/2537

บริษัท เพชรราช จำกัด
บริษัท บอร์เนียวเท็ค จำกัด หรือ บริษัท
บอร์เนียวเทค จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 219

ข้อตกลงซื้อขายชุดสแครมเบลอรี่ี่ห้อดาต้าคริปเตอร์ระหว่างจำเลยกับโจทก์เป็นข้อตกลงหลวม ๆ ไม่มีข้อความระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายไว้กำหนดการส่งมอบสินค้าก็ไม่อาจกำหนดเวลาให้แน่ชัดลงไปได้เพราะต้องรอการตรวจสอบ ซึ่งโจทก์ทราบเงื่อนไขข้อนี้เป็นอย่างดี และสินค้าที่ซื้อขายเป็นยุทธปัจจัยการส่งออกจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนและโจทก์ทราบอุปสรรคข้อนี้ แต่ก็มีได้ยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นข้อสำคัญให้จำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ แต่กลับปรากฏว่าเมื่อการรอคอยคำตอบจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นไปด้วยความล่าช้า โจทก์สอบถามจำเลยเพื่อจะดำเนินการติดต่อซื้อเองโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตซึ่งจำเลยก็บอกว่าโจทก์สามารถทำได้และโจทก์ได้สั่งซื้อเองจึงเห็นได้ว่าโจทก์เองก็ถือว่า การที่รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาไม่อนุมัติให้บริษัท ขายสินค้าให้โจทก์จะถือเป็นความผิดของจำเลยไม่ได้ ต่อมาเมื่อจำเลยแจ้งว่ารัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาไม่อนุมัติโจทก์ก็ได้ขอแก้ไขสัญญาเกี่ยวกับกองบัญชาการทหารสูงสุดของส่งมอบสินค้ายี่ห้ออื่นแทน โดยอ้างว่าการส่งมอบชุดสแครมเบลอรี่ี่ห้อดาต้าคริปเตอร์เป็นการพันวิสัยและกองบัญชาการทหารสูงสุดก็ยินยอม โดยไม่ถือเป็นความผิดของโจทก์ดังนี้จึงเห็นได้ว่าโจทก์เองก็ถือว่า การที่รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาไม่อนุมัติให้

บริษัท.ส่งชุดสแक्रमเบลอร์ยี่ห้อดาต้าคริปเตอร์ทูออกนอกประเทศครั้งนี้จะถือเป็นความผิดของฝ่ายใดก็ได้ และสาเหตุดังกล่าวก็อยู่นอกเหนืออำนาจของจำเลย ถือได้ว่าภายหลังจากที่ได้ก่อหนี้ขึ้นแล้ว การชำระหนี้กลายเป็นพันธสัญญอันมิใช่ความผิดของจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 219

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ได้สั่งซื้อสินค้าชุดสแक्रमเบลอร์จากจำเลย จำเลยได้ตอบตกลงขายสินค้าดังกล่าวให้แก่โจทก์ โจทก์จึงทำสัญญาขายสินค้านั้นให้แก่กองบัญชาการทหารสูงสุดต่อมาจำเลยแจ้งให้โจทก์ทราบว่าไม่สามารถส่งสินค้าตามที่โจทก์สั่งซื้อได้ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่สามารถส่งมอบสินค้าดังกล่าวให้แก่กองบัญชาการทหารสูงสุดได้ และตกเป็นผู้ผิดสัญญาอันจะต้องถูกริบหลักประกัน ถูกปรับ และชดใช้ค่าเสียหายแก่กองบัญชาการทหารสูงสุด นอกจากนี้โจทก์ได้รับความเสียหายที่ต้องซื้อสินค้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์แพงขึ้น ต้องเสียดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ขอให้บังคับจำเลยชดใช้เงินจำนวน 3,968,897.57 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 3,594,201.80 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ใช่ผู้ขายสินค้าให้แก่โจทก์ แต่เป็นเพียงตัวแทนหรือนายหน้าของผู้ขายสินค้า คือบริษัทเรคอลมิลโก้จำกัด การซื้อขายสินค้าดังกล่าวตามระเบียบของประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาเสียก่อนเมื่อรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาศึกษาแล้วไม่อนุมัติให้บริษัทเรคอลมิลโก้ จำกัด ขายสินค้าดังกล่าวให้แก่โจทก์ จึงเป็นการพันธสัญญ โจทก์

ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลย โจทก์กับกองบัญชาการทหารสูงสุดก็ตกลงแก้ไขข้อสัญญาเดิมโดยไม่มีการปรับหรือเรียกร้องให้โจทก์ชำระค่าปรับหรือค่าเสียหายเช่นกัน โจทก์ซื้อสินค้าจากประเทศสวีเดนแลนด์ ในราคาที่ต่ำกว่าซื้อจากบริษัทเรคอลมิลโก้ จำกัด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2527 จำเลยเสนอขายชุดสแครมเบลอร์ยี่ห้อดาต้าคริปเตอร์ทู แบบ 3400 และแบบ 3500 ของบริษัทเรคอลมิลโก้ จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกาให้แก่โจทก์ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 ต่อมาวันที่ 10 กรกฎาคม 2527 โจทก์จึงได้สั่งซื้อสินค้าดังกล่าวแบบ 3400 จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 3,200 เหรียญสหรัฐแบบ 3500 จำนวน 50 ชุด ราคาชุดละ 2,720 เหรียญสหรัฐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 148,800 เหรียญสหรัฐ ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 3 จำเลยได้ตอบรับการสั่งซื้อของโจทก์ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 4 หลังจากนั้นโจทก์ทำสัญญาขายชุดสแครมเบลอร์ ยี่ห้อดังกล่าวให้แก่กองบัญชาการทหารสูงสุดรวม 2 ครั้ง เป็นแบบ 3400 จำนวน 5 ชุด แบบ 3500 จำนวน 50 ชุด บริษัทเรคอลมิลโก้ จำกัด ได้ส่งแบบการขออนุมัติมาให้จำเลยเพื่อนำไปให้โจทก์ผู้ซื้อและกองบัญชาการทหารสูงสุดผู้ใช้ลงลายมือชื่อ เพื่อบริษัทดังกล่าวนำไปยื่นขออนุมัติจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ให้อนุญาตส่งสินค้าดังกล่าวมาขายให้โจทก์ แต่ต่อมาปรากฏว่ารัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาไม่อนุมัติ จำเลยจึงไม่

สามารถส่งมอบสินค้าที่ตกลงซื้อขายให้แก่โจทก์ได้ ประเด็นข้อแรกที่เราเห็นควรวินิจฉัยก่อนมีว่า การที่จำเลยไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่โจทก์เป็นการชำระหนี้กลายเป็นพันธิสัยที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบหรือไม่เห็นว่า ข้อตกลงซื้อขายชุดสแควมเบลอร์ระหว่างจำเลยกับโจทก์ตามใบเสนอขายเอกสารหมายเลข 2 ใบสั่งซื้อเอกสารหมายเลข 3 และใบตอบรับการสั่งซื้อเอกสารหมายเลข 4 เป็นข้อตกลงหลวม ๆ ไม่มีข้อความระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายไว้แต่อย่างใด ตามเอกสารหมายเลข 4 กำหนดการส่งมอบสินค้าจำเลยก็ไม่อาจกำหนดเวลาให้แน่ชัดลงไปได้เพราะต้องรอการตรวจสอบเมื่อโจทก์ได้รับใบตอบรับเอกสารหมายเลข 4 โจทก์ย่อมทราบเงื่อนไขข้อนี้เป็นอย่างดีแล้ว และเนื่องจากสินค้าที่ซื้อขายเป็นยุทธปัจจัย การส่งออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนซึ่งจำเลยก็ได้ดำเนินการขออนุมัติเอกสารหมายเลข 5 ไปให้โจทก์ผู้ซื้อลงลายมือชื่อและให้โจทก์ดำเนินการให้กองบัญชาการทหารสูงสุดผู้ซื้อลงลายมือชื่อให้คำรับรองตามที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวเพื่อจำเลยจะได้ส่งไปให้บริษัทเรคอลมิลโก้ จำกัด ยื่นคำขออนุมัติต่อรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อโจทก์ดำเนินการตามเอกสารดังกล่าว โจทก์ย่อมทราบอุปสรรคข้อนี้เป็นอย่างดีแล้ว แต่โจทก์ก็มิได้ยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นข้อสำคัญให้จำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์แต่อย่างใด แต่กลับปรากฏว่าเมื่อการรอคอยคำตอบจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นไปด้วยความล่าช้า โจทก์จึงสอบถามจำเลยเพื่อจะดำเนินการติดต่อซื้อเองโดยตรงจากบริษัทเรคอลมิลโก้ จำกัดซึ่งจำเลยก็บอกว่าโจทก์สามารถทำได้ และโจทก์ได้สั่งซื้อเองปรากฏตามเอกสารหมายเลข 7 เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเห็นได้ว่าโจทก์เองก็ถือว่าการที่รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาไม่อนุมัติให้บริษัทเรคอลมิลโก้ จำกัด ขายสินค้าให้โจทก์จะถือเป็นความผิดของจำเลยมิได้ และจะเห็นได้ว่าต่อมาเมื่อจำเลยแจ้งให้โจทก์ทราบว่ารัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกามีไม่อนุมัติ โจทก์ก็ได้ขอแก้ไขสัญญาเกี่ยวกับกองบัญชาการทหารสูงสุดขอส่งมอบสินค้ายี่ห้ออื่นแทน โดยอ้างว่าการส่งมอบชุดสแควมเบลอร์ยี่ห้อดาด้าคริฟเตอร์เป็นการพันธิสัย ปรากฏตาม

เอกสารหมายเลข 13 และทางกองบัญชาการทหารสูงสุดก็ยินยอมให้โจทก์แก้ไขสัญญาตามที่โจทก์ขอโดยไม่ถือเป็นความผิดของโจทก์แต่อย่างใด ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าโจทก์เองก็ถือว่าการที่รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาไม่อนุมัติให้บริษัทเรคคอล์มโก้ จำกัด ส่งชุดสแครมเบลอร์ ยี่ห้อดาด้าคริปเตอร์ทู ออกนอกประเทศครั้งนี้จะถือเป็นความผิดของฝ่ายใดมิได้ และสาเหตุดังกล่าวก็อยู่นอกเหนืออำนาจของจำเลย ถือได้ว่าภายหลังจากที่ได้ก่อหนี้ขึ้นแล้ว การชำระหนี้กลายเป็นพันธียอันมิใช่ความผิดของจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 219 เมื่อเป็นเช่นนี้ประเด็นข้ออื่นจึงไม่จำต้องวินิจฉัย ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พิมล สมานิตย์-สกล เหมือนพะวงศ์-ถวิล ตริเพชร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>